Coleção Fundamentos do Direito

Icone editora

Jean Bodin

Os Seis Livros da República

Livro Primeiro

Jean Bodin

Os Seis Livros da República

Livro Primeiro

Título Original

Les Six Livres de la République – Livre Premier

Tradução, Introdução e Notas

José Carlos Orsi Morel

Revisão Técnica da Tradução

José Ignacio Coelho Mendes Neto

Coleção Fundamentos do Direito

1ª edição Icone editora Brasil – 2011

Capítulo I

Qual é o fim principal da República bem ordenada

REPÚBLICA É UM RETO GOVERNO DE VÁRIOS LARES e do que lhes é comum, com poder soberano. Colocamos essa definição em primeiro lugar porque é preciso buscar em todas as coisas o fim principal e depois os meios de a ele chegar. Ora, a definição não é outra coisa senão o fim do assunto que se apresenta: e se ela não está bem fundada, tudo o que for construído sobre ela se arruinará pouco depois. Entretanto, aquele que encontrou o fim daquilo que se apresenta nem sempre encontra os meios de lá chegar, não mais que o mau arqueiro, que vê o alvo mas não o visa; não obstante, com a destreza e o esforço que empregar, ele poderá atingi-lo ou aproximar-se dele, e não será menos estimado se não acertar a meta, desde que faça tudo o que deve para atingi-la. Mas quem não conhece o fim e a definição do tema que lhe é proposto, este não tem mais esperança de encontrar os meios de lá chegar, não mais que aquele que dispara para o ar sem visar o alvo.

Deduzamos pois em miúdo as partes da definição que assentamos. Dissemos em primeiro lugar *reto governo* pela diferença que existe entre as Repúblicas e as tropas de ladrões e piratas, com as quais não se deve ter parte

Capítulo VIII

Da soberania

A SOBERANIA É O PODER ABSOLUTO E PERPÉTUO de uma República, que os latinos denominam *majestatem*, os gregos ἄκραν ἐξουσιαν, κυρίαν ἀρχ e κῦρίον πολίτευμα[215], e os italianos *segnoria* – palavra que usam tanto para os particulares quanto para aqueles que manejam todos os negócios

215 [N.T.:] Translitera-se respectivamente: ákran éxusian, kyrían arkhé e kýrion políteuma. Os significados desses termos em grego são interessantes para se desvendar o pensamento de Bodin. O substantivo *exusia* é composto e escrever-se-ia *ex-usía*. O prefixo *ex-* indica uma expansão, um movimento para fora, e *ousia* originalmente significa essência, substância, ser e fortuna. *Exusia* seria, pois, uma expansão, um derramamento do ser ou da substância. No grego da koiné e no período helenístico, o vocábulo *exusia* significava liberdade ou faculdade de fazer algo e, figurativamente, poder, autoridade, brilho, esplendor. No Novo Testamento, o termo é utilizado para designar os magistrados. Dessa forma, podemos pensar que *exusía* designa o poder como influência, como derramamento de potência. Já o adjetivo *ákran* deriva do substantivo *akra*, que originalmente designa uma elevação ou um cume de montanha e que já no grego homérico designa por vezes uma cidadela ou fortaleza encastelada numa altura. O adjetivo *akraios* significa agudo, pontiagudo. Dessa forma poderíamos pensar que *ákran éxusian* designa *o mais elevado poder de influência*. As outras duas expressões são tributárias do substantivo *kyrós* que designa *autoridade* ou *soberania* e do advérbio *kýriós* que designa *aquele que detém autoridade, aquele que é senhor de*. Destes derivam, por exemplo, *kyriótes*, o senhor, o amo, e, num contexto mais político, o verbo *kýron*, que significa *dar força de lei* a uma deliberação. No grego dos cristãos,

de estado de uma República. Os hebreus a chamam de תזמר שכט[216], quer dizer, o maior poder de comandar. Há necessidade aqui de formar a definição de soberania, porque não há jurisconsulto nem filósofo político que a tenha definido, embora seja o ponto principal e o mais necessário de ser entendido no tratado da República.

---

kyrie é utilizado para traduzir o aramaico *Adonai*, um dos nomes de Deus, que o latim mais tarde traduzirá por *Domine*. Assim, o significado geral do termo como designando o *senhor* e a *senhoria* é indisputável.

Restam, portanto, *arkhê* e *políteuma*. O segundo termo é um substantivo derivado de *polis* e de significado preciso. No grego ático e no grego da *koiné*, *políteuma* é utilizado para significar a *administração pública*, os *atos administrativos do governo*. Assim, *kýrion políteuma* pode ser traduzido como a ***administração pública senhorial***.

Já *arkhê* é um termo muito rico que remete a todo um plexo de significados. É atestado em todas as épocas da língua, desde os tempos homéricos até os bizantinos. É utilizado no contexto filosófico e político e pode significar *princípio, origem, ponta, extremidade, fundamento, mando* e *poder*. É fato bem sabido que os filósofos jônicos utilizavam o vocábulo no sentido de *origem* e de *fundamento*. O sentido político de *arkhê* está presente em termos como *monarquia* (isto é, o poder ou o princípio governativo de um só) ou *anarquia* (ausência de poder ou de governo).

Devemos notar, entretanto, que esse significado de poder deve ser algo nuançado, pois o grego possui outra palavra para designar o mesmo fato: *kratos*, presente em formas como *aristokratikós* e *demokratikós* para designar aquelas formas políticas nas quais o poder residiria na mão dos *aristói* (literalmente dos *poucos*, e não dos *nobres*: este sentido derivou mais tarde, por extensão) ou na mão do *demos* (do *povo miúdo*, da cidade baixa dos artesãos, marinheiros e pequenos proprietários). O *kratos* designa propriamente o *poder de força e de coerção*. O conceito de *arkhê*, em contrapartida, designa um poder mais descarnado, mais abstrato, normativo. Diríamos portanto que *kyrían arkhê* pode ser traduzido como o ***poder normativo senhorial***.

Vemos dessa forma que, ao citar essas três expressões gregas, Bodin se refere a três aspectos distintos mas relacionados da soberania, que serão fundamentais em sua concepção: a soberania como ***poder de influência elevado e eminente*** (*ákran éxusian*), próximo ao conceito latino de *majestas*, ***poder normativo e legislativo senhorial*** (*kyrían arkhê*) e ***poder senhorial de gerir a administração pública*** (*kýrion políteuma*). Para ele a soberania é uma síntese de todos esses aspectos.

216 [N.T.:] Pronuncia-se *tsimed shibeth*. A palavra *tsimed* é utilizada com sentido de verbo, como se disséssemos "cajado de apoiar" – תזמר שכט. A palavra "apoio" em hebraico é תמוך (pronuncia-se *tamuch*). *Tsimed* significa primitivamente "apoio, sustentáculo" e *shibeth* "cajado, bastão, cetro". No sentido figurado, o cetro ou o cajado, tanto no antigo Egito quanto entre os povos semitas, sempre designou o poder do rei sobre seu povo, da mesma forma como o cajado simboliza o poder do pastor sobre seu gado. A ideia de domínio forte e proteção – como de um pastor sobre suas ovelhas – é o ponto ao qual nos remete Bodin ao fazer tal citação.

O fundamento principal de toda República

Ainda que tenhamos dito que República é um reto governo de várias famílias e daquilo que lhes é comum com poder soberano, é necessário esclarecer o que significa poder soberano. Eu disse que esse poder é perpétuo porque pode acontecer que se dê poder absoluto a um ou a vários por um certo tempo que, uma vez expirado, faz com que estes não sejam nada mais do que súditos. Enquanto estão no poder não podem chamar-se Príncipes soberanos, visto que são apenas depositários e guardas desse poder até que preze ao povo ou ao Príncipe revogá-lo, pois estes continuam seus detentores. Pois assim como aqueles que emprestam seus bens a outrem permanecem seus senhores e possuidores, assim também aqueles que dão poder e autoridade de julgar ou de comandar – seja por um tempo certo e limitado, seja por um tempo tão longo quanto lhes aprouver – permanecem contudo investidos do poder e jurisdição que outros exercem sob forma emprestada ou precária. Eis porque a lei diz que o governador de um país, ou lugar-tenente do Príncipe, uma vez expirado seu tempo, devolve o poder como depositário e guarda do poder de outrem.

E nisso não há diferença entre o grande oficial e o pequeno. De outra forma, se o poder absoluto outorgado ao lugar-tenente do Príncipe se chamasse soberania, ele poderia usar dele para com seu Príncipe, que então não seria mais que um número, e o súdito comandaria ao senhor e o servidor ao mestre, coisa que seria absurda, visto que a pessoa do soberano é sempre excetuada em termos de direito. Seja qual for o poder e a autoridade que ele dê a outrem, ele nunca dá tanto que não retenha sempre mais, e nunca está excluído de comandar ou de conhecer, por prevenção, concorrência ou avocação, ou do modo que lhe aprouver, as causas das quais encarregou seu súdito, seja ele comissário ou oficial. Ele pode subtrair-lhes o poder que lhes foi atribuído em virtude de sua comissão ou instituição, ou manter tal poder em suspenso por tanto tempo quanto quiser.

O ditador não era soberano

Assim colocadas tais máximas como fundamentos da soberania, concluiremos que nem o ditador romano[217], nem o harmosta da Lacedemônia, nem o esimneta de Salônica, nem aquele denominado *archus* em Malta, nem o antigo bailio de Florença, que detinham o mesmo cargo, nem os regentes dos reinos, nem outro comissário ou magistrado que tivesse poder absoluto por tempo determinado para dispor da República tiveram soberania, mesmo que os primeiros ditadores tivessem todo o poder, na melhor forma que se podia fazer, a qual os antigos latinos[218] chamavam de OPTIMA LEGE. Pois então não havia apelação e todos os oficiais ficavam suspensos[219] até que os tribunos fossem instituídos, os quais permaneciam nos cargos apesar da criação do ditador e tinham salva sua oposição. Se havia apelação interposta ao ditador, os tribunos reuniam o povo miúdo e davam intimação às partes para apresentar as causas da sua apelação, e ao ditador para sustentar seu julgamento. Assim se fez quando o ditador Papirius Cursor quis mandar matar Fábio Máximo I[220], coronel da cavalaria, e quando Fábio Máximo II, ditador, quis fazer o mesmo com Minutius, coronel de sua cavalaria. Daí se vê que o ditador não era nem Príncipe, nem magistrado soberano, como muitos escreveram, e que não tinha nada mais além de uma simples comissão para fazer a guerra, reprimir a sedição, reformar o estado ou instituir novos oficiais.

Ora, a soberania não é limitada nem em poder, nem em responsabilidade, nem por tempo determinado. E mesmo os dez comissários estabelecidos para reformar os costumes e as ordenanças, embora tivessem poder absoluto e sem apelação e todos os magistrados estivessem suspensos durante a sua comissão, nem por isso detinham a soberania. Pois, uma vez acabada a sua comissão, seu poder expirava, tal como o do ditador. Assim, Cincinato, tendo vencido o inimigo, desencarregou-se da ditadura que só tinha detido por quinze dias. Servilius Priscus deteve-a por oito dias e Mamercus por um dia. Além disso, o ditador era nomeado por um dos mais nobres senadores, sem édito, nem lei, nem ordenança, coisa necessária tanto antigamente quanto no presente

217 Dionísio de Halicarnasso liv. 9.

218 Festo Pompeu, *De verborum significatione*, verbete *optima lege*.

219 Plutarco, *Quaestiones Romanae*.

220 Lívio liv. 7.

para a eleição dos ofícios, como diremos em seu lugar. Se se disser que Sula obteve a ditadura por oitenta anos pela Lei Valéria, responderei como disse Cícero, que não era lei nem ditadura, mas uma cruel tirania – embora ele tenha reservado aos tribunos o direito de franca oposição –, a qual, todavia, foi abandonada quatro anos depois, quando as guerras civis foram apaziguadas. E mesmo que César tenha empalmado a ditadura perpétua, ele não retirou aos tribunos o direito de oposição; mas como a ditadura tinha sido abolida por lei expressa, e não obstante, sob esse véu, ele tomou o estado, foi morto.

Mas ponhamos o caso que se eleja um, ou vários, dos cidadãos, aos quais se dá o poder absoluto de manejar o estado e governar inteiramente, sem deferir oposições ou apelações de espécie alguma, e que isso se faça todos os anos – não diremos que eles detêm a soberania? Pois é absolutamente soberano aquele que não reconhece nada maior do que si, salvo Deus. Eu digo, entretanto, que eles não detêm a soberania, visto que nada mais são que depositários do poder que se lhes outorgou por um certo tempo. Assim, o povo não se desfaz da soberania quando estabelece um ou vários lugares-tenentes com poder absoluto por um certo tempo limitado, o que é muito mais que se o poder fosse revogável ao arbítrio do povo, sem prefixação de tempo. Pois um e outro nada detêm por si e permanecem responsáveis de seus cargos perante aquele a quem devem o poder de comandar, o que não ocorre com o Príncipe soberano, que só deve prestar contas a Deus.

221 Plutarco, *Apophthegmata Graecorum*.